

국립소록도병원 성희롱 및 성폭력 예방규정 일부개정(안)

1. 개정사유

성희롱 및 성폭력 예방과 함께 스토킹 방지를 위한 자체 예방지침 및 재발방지 대책 마련의 의무화, 기관 성희롱방지 조직문화 진단 결과(여성이족부 성폭력방지과-9202, '24. 10. 23.)를 반영하여 성희롱 등을 예방하고 피해자 보호에 최선을 다하고자 함

2. 주요내용

- 가. 규정의 제명을 「국립소록도병원 성희롱·성폭력 예방규정」에서 「국립소록도병원 성희롱·성폭력·스토킹 예방규정」으로 변경
- 나. 스토킹 방지 관련 내용(스토킹의 정의, 예방교육 의무화, 조사 등)을 추가하고 관련 서식 변경
- 다. 예방교육의 내용에 민원인, 고객 등에 의한 성희롱 등 예방과 발생 시 대처방안 포함(안 제8조제2항제5호)
- 라. 관리자 대상 별도 예방교육 실시 의무화(안 제8조제4항)
- 마. 고충상담 시 스토킹 피해 및 위험의 정황을 파악하고 병원장에게 보고와 보호조치를 하도록 고충상담원의 의무 명시(안 제11조제3항)
- 바. 스토킹 사건이 발생한 사실을 알게 된 때 수사기관의 협조 요청 가능함을 명시(안 제12조제3항)
- 사. 조사과정에서 2차 피해 접수 시 병합 조사 또는 별도로 실시할 수 있음을 명시(안 제13조제3항 및 제4항)
- 아. 조사 중지와 관련된 내용이 별도 조항에 명시되어 있어 삭제(안 제13조제8항)
- 자. 조사 중지의 요건 중 피해자가 조사에 협조하지 않는 경우는 삭제(안 제14조제3호)
- 차. 기관장에 의한 성폭력 사건인 경우 해당 사실을 안 날로부터 1개월 이내 재발방지대책을 제출하도록 의무화(안 제24조제6항)
- 타. 그 밖에 별지 서식의 제목 및 내용 일부 개정

3. 참고사항

가. 관계법령:

- 1) 「양성평등기본법」 및 같은 법 시행령
- 2) 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 및 같은 법 시행령
- 3) 「여성폭력방지기본법」
- 4) 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 및 같은 법 시행령
- 5) 「보건복지부 및 그 소속기관의 성희롱·성폭력·스토킹 예방지침」

나. 예산조치: 해당없음

다. 합 의: 해당없음

라. 기 타

- 1) 신·구조문대비표 1부
- 2) 국립소록도병원 성희롱 및 성폭력 예방규정 일부개정(안) 1부

국립소록도병원 예규 제410호

국립소록도병원 성희롱 및 성폭력 예방규정 일부개정(안)

국립소록도병원 성희롱 및 성폭력 예방규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 “국립소록도병원 성희롱 및 성폭력 예방규정“을 “국립소록도병원 성희롱·성폭력 및 스토킹 예방규정“으로 한다.

제1조 중 “「여성폭력방지기본법」 제18조“를 “「여성폭력방지기본법」 제18조, 「스토킹방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조“로, “「보건복지부와 그 소속기관의 성희롱·성폭력 예방지침」“을 “「보건복지부와 그 소속기관의 성희롱·성폭력·스토킹 예방지침」“으로, “성희롱·성폭력“을 “성희롱·성폭력·스토킹“으로 한다.

제2조제1항 중 “성희롱·성폭력“을 “성희롱·성폭력·스토킹“으로 하고, 같은 조 제2항 중 “피해자, 신고자“를 “피해자뿐만 아니라 신청인“으로 한다.

제3조제5호, 제6호 및 제8호 중 “성희롱·성폭력“을 “성희롱·성폭력·스토킹“으로 하고, 같은 조 제3호부터 제8호까지를 제4호부터 제9호까지로 하고, 같은 조에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. “스토킹“이란 「스토킹방지 및 피해자보호」 등에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 따라 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스토킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스토킹범죄를 말한다.

제4조제1항 및 제2항 중 “성희롱·성폭력“을 “성희롱·성폭력·스토킹“으로 하고, 같은 조 제1항제8호 중 “성희롱·성폭력 및 제2차 피해 실태 및 예방교육 만족도 조사 정례화 등 성평등한 조직문화의 정착을 위한 노력 등“을 “그 밖에 성평등한 조직문화의 정착을 위한 제반 노력“으로 한다.

제5조제1항 중 “성희롱·성폭력“을 “성희롱·성폭력·스토킹“으로, “병원장이거나 임원급에 있는 자“를 “병원장“으로 하고, “상급기관“을 “보건복지부“로, “기관“을 “병원“으로 한다.

제6조제1항 중 “성희롱·성폭력“을 “성희롱·성폭력·스토킹“으로 한다.

제7조 중 “성희롱·성폭력“을 “성희롱·성폭력·스토킹“으로 한다.

제8조 중 “성희롱·성폭력“을 “성희롱·성폭력·스토킹“으로, 같은 조 제2항제5호를 제6호로, “기타“를 “그 밖에“로 하고, 같은 조 제2항제5호 및 제3항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제4항 중 “실시할 수 있다“를 “실시하여야 한다“로 한다.

5. 민원인, 고객 등에 의한 성희롱·성폭력·스토킹 예방과 발생 시 대처방안

③ 신규임용된 사람에 대해서는 임용된 날로부터 2개월 이내에 교육을 실시하여야 한다.

제3장 제목 중 “성희롱·성폭력“을 “성희롱·성폭력·스토킹“으로 한다.

제9조 중 “성희롱·성폭력“을 “성희롱·성폭력·스토킹“으로 하고, 같은 조 제1항 중 “기획운영과(행정지원)“을 “기획운영과 내 인사·복무담당부서“로, “성희롱·성폭력 피해신고의 편의를 위하여 기관 내에 사이버신고센터를 설치·운영하고,“를 삭제하며, 같은 조 제2항 중 “인사 또는 복무 담당부서 직원을 포함한 2명 이상으로“를 “2명 이상으로“로, “1인“을 “1명“으로 하며, 같은 조 제3항제6호 중 “기타“를 “그 밖의“로, 같은 조 제4항 중 “별지 제1호서식 「성희롱·성폭력 상담일지」 및 별지 제2호서식의 「고충접수 및 처리대장」, 성희롱·성폭력 고충처리 절차“를 “별지 제1호 및 제2호서식의 「고충 상담일지」와 「고충접수 및 처리대장」, 고충처리 절차“로 한다.

제9조의2 중 “성희롱·성폭력“을 “성희롱·성폭력·스토킹“으로 한다.

제10조제2항 및 제4항 중 “성희롱·성폭력“을 “성희롱·성폭력·스토킹“으로 한다.

제11조 중 “성희롱·성폭력“을 “성희롱·성폭력·스토킹“으로 하고, 같은 조 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 고충상담원은 상담을 진행하여 스토킹 피해와 위협의 정황을 파악하고 피해자의 명시적인 의사에 반하지 않는 한 병원장(인사·복무 등에 관한 권한을 병원장으로부터 위임받은 자를 포함한다)에게 보고하여 제15조의 보호조치가 이루어지도록 해야 한다.

제12조제1항 중 “성희롱·성폭력“을 “성희롱·성폭력·스토킹“으로, “국립소록도병원“을 “병원“으로 하고, 같은 조 제2항 중 “병원장 및 고충상담원“을 “병원장 및 고충상담원(이하 ‘종사자’라 한다)“로, “국립소록도병원“을 “병원“으로 하며, 같은 조 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 제2항의 종사자는 병원 내에서 스토킹 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 수사기관에 협조를 요청할 수 있다.

제13조 중 “성희롱·성폭력”을 “성희롱·성폭력·스토킹”으로, 같은 조 제1항 중 “착수한다.”를 “착수하여야 한다.”로, 같은 조 제3항 및 제4항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제5항 중 “자문을 얻을 수 있다”를 “자문을 얻을 수 있다. 특히, 제15조제2항의 제1호 내지 제3호에 해당하는 내용을 조사할 경우 반드시 외부 전문가를 참여시켜야 한다.”로, 같은 조 제7항 중 “피해자”를 “피해자(대리인을 포함한다)”로 하며, 같은 조 제3항부터 제7항을 제5항부터 제9항으로, 같은 조 제8항을 삭제하고 같은 조 제9항을 제10항으로 하고, 같은 조 제10항 중 “성희롱·성폭력사건”을 “성희롱·성폭력·스토킹사건”으로 한다.

- ③ 조사과정 중에 2차 피해를 접수한 경우 성희롱·성폭력·스토킹과 2차 피해 조사를 병합하여 실시할 수 있다.
- ④ 피해자가 접수한 2차 피해가 조사과정 중인 성희롱·성폭력·스토킹의 당사자가 아닌 제3자에 의하여 발생한 경우 2차 피해 조사를 별도로 실시할 수 있다.

제14조제3호를 삭제한다.

제15조제1항 중 “병원장”을 “병원장(인사·복무 등에 관한 권한을 병원장으로부터 위임받은 자를 포함한다, 이하 이 조에서 같다)”로, 같은 조 제2항 중 “인사”를 “인사조치”로, “불이익 조치”를 “불리한 처우”로 하고, 같은 조 제3항 중 “성희롱·성폭력”을 “성희롱·성폭력·스토킹”으로 하며, 같은 조 제4항 중 “성희롱”을 “성희롱·성폭력·스토킹”으로 한다.

제16조제1항 중 “성희롱·성폭력”을 “성희롱·성폭력·스토킹”으로, “「성희롱·성폭력 고충사건 조사결과 보고서」”을 “「고충사건 조사결과 보고서」”로 하고, 같은 조 제2항 중 “성희롱·성폭력”을 “성희롱·성폭력·스토킹”으로, “반드시 제17조에 따른”을 “제17조에 따른”으로 하며, 같은 조 제3항 중 “사건이 고충심의위원회에 상정되었을 때 신청인, 피신청인에게 이를 통지하여야 한다”를 “피해자에게 조사 진행사항 및 위원회 상정 여부 등을 알려주어야 한다”로 한다.

제4장 제목 중 “성희롱·성폭력”을 “성희롱·성폭력·스토킹”으로 한다.

제17조제1항 중 “필요한 경우 성희롱·성폭력 고충사건을”을 “성희롱·성폭력·스토킹 고충사건을”로 하고, 같은 조 제2항 중 “7인”을 “7명”으로, 같은 조 제5항 중 “초과하지 아니하도록 한다. 다만, 해당 분야 특정성별의 전문 인력 부족 등 부득이한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 예외로 한다”를 “초과하지 아니하도록 한다”로 하며, 같은 항 제2호 “외부 성희롱·성폭력 방지 관련 전문가 2인(남녀 각각 1인씩으로 구성)”을 “외부 성희롱·성폭력·스토킹 방지 관련 전문가 2명”으로, 같은 항 제3호 중 “성희

롱·성폭력”을 “성희롱·성폭력·스토킹”으로 한다.

제19조제2항제1호 및 제4호 중 “성희롱·성폭력”을 “성희롱·성폭력·스토킹”으로 하고, 같은 조 제6항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제6항을 제7항으로 한다.

- ⑥ 회의는 비공개를 원칙으로 한다.

제21조의 제목 “(위원회에 대한 기피신청)”을 “(위원회에 대한 제척 및 기피신청)”으로 하고, 같은 조 제1항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제1항을 제2항으로, 같은 조 제2항을 제3항으로, “제1항”을 “제2항”으로 한다.

- ① 사건의 당사자 또는 사건과 특수관계를 가진 자는 위원회 심의·의결에서 제척된다.

제22조의 제목 “(결과의 통지)”를 “(결과의 통보)”로 하고, 같은 조 제1항 중 “위원장은 제19조에 따른 회의 결과를 병원장에게 보고하고, 병원장은 신청인 및 피신청인에게 별지 제7호서식 「조사결과 및 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 통보서」에 따라”를 “병원장은 신청인 및 피신청인에게 위원회 심의 결과를 별지 제7호서식 「고충심의위원회 심의결과 통보서」에 따라”로 하며, 같은 조 제2항 중 “성희롱·성폭력”을 “성희롱·성폭력·스토킹”으로 한다.

제23조제1항 중 “성희롱·성폭력”을 “성희롱·성폭력·스토킹”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “당사자 등”을 “피해자 등”로 하며, 같은 조 제3항 및 제4조 중 “성희롱·성폭력”을 “성희롱·성폭력·스토킹”으로 한다.

제24조제1항부터 제3항까지 중 “성희롱·성폭력”을 “성희롱·성폭력·스토킹”으로 하고, 같은 조 제4항 중 “본부 및”를 “보건복지부와”로 하며, 같은 조 제5항 중 “성희롱·성폭력”을 “성희롱·성폭력·스토킹”으로 하고, 같은 조 제6항을 다음과 같이 신설한다.

- ⑥ 제4항에도 불구하고, 병원장에 의한 성폭력 사건인 경우 해당 사실을 안 날부터 1개월 이내에 재발방지대책을 여성가족부장관에게 제출하여야 한다.

별지 제1호서식의 제목 “성희롱·성폭력 상담일지”를 “고충 상담일지”로 하고, “성희롱 사건 접수”를 “사건 접수”로 한다.

별지 제3호서식 요구사항 란을 다음과 같이 하고, “성희롱 고충 사건”을 “고충사건”으로 한다.

요구사항	1. 성희롱·성폭력·스토킹의 중지 []
------	----------------------------

	2. 피해자 보호 조치(공간분리조치 등) []
	3. 사과, 합의, 조정 및 재발방지 조치 []
	4. 징계 등 인사조치 []
	5. 기타 []

별지 제5호서식 중 “성희롱·성폭력 고충사건”을 “고충사건”으로, “6. 처리”를 “6. 처리의견”으로 한다.

별지 제6호서식 중 “보건복지부 성희롱·성폭력 고충심의회”를 “국립소록도병원 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의회”로 한다.

별지 제7호서식의 제목 “조사결과 및 성희롱·성폭력 고충심의회”를 “고충심의회”으로, “성희롱·성폭력”을 “성희롱·성폭력·스토킹”으로 하고, “2. 조사결과 - 조사 내용 중 주요 사항 및 조사 경과(일정)를 간략히 서술을 삭제하며, 3번을 2번으로 한다.

부 칙

이 규정은 2024. 12. 30.부터 시행한다.

[국립소록도병원 성희롱 및 성폭력 예방규정 신·구조문대비표]

현 행	개 정(안)
제1조(목적) 이 규정은 「양성평등기본법」 제31조, 같은 법 시행령 제19조 및 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조, <u>「보건복지부 및 그 소속기관의 성희롱·성폭력 예방지침」</u>에 따라 국립소록도병원의 성희롱·성폭력 및 2차 피해의 예방과 처리를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 규정은 「양성평등기본법」 제31조, 같은 법 시행령 제19조 및 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조, <u>「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조, 「보건복지부 및 그 소속기관의 성희롱·성폭력·스토킹 예방지침」</u>에 따라 국립소록도병원의 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해의 예방과 처리를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조(적용범위) ① 이 규정은 국립소록도병원의 직원(공무원 및 고용 관계에 있는 모든 자를 포함한다. 이하 같다)에게 적용되며, 국립소록도병원의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무 관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력 및 2차 피해를 포함한다. ② 이 규정의 피해자 보호는 피해자, 신고자, 조력자, 대리인에게도 적용된다.	제2조(적용범위) ① 이 규정은 국립소록도병원의 직원(공무원 및 고용 관계에 있는 모든 자를 포함한다. 이하 같다)에게 적용되며, 국립소록도병원의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무 관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해를 포함한다. ② 이 규정의 피해자 보호는 피해자뿐만 아니라 신청인, 조력자, 대리인에게도 적용된다.
제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1.~2. (생 략) 3. <신 설>	제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1.~2. (현행과 같음) 3. “스토킹”이란 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 따라 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스톱킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹범죄를 말한다.
3. “피해자”란 피해자 및 피해를 입었다고 주장하는 자를 말한다.	4. “피해자”란 피해자 및 피해를 입었다고 주장하는 자를 말한다.

4. “피해자 등”이란 피해자, 신청인, 조력자 및 대리인을 말한다.
5. “신청인”이란 고충상담창구에 성희롱·성폭력 고충의 조사 및 구제조치를 신청한 사람을 말한다.
6. “피신청인”이란 고충상담창구에 접수된 사건의 성희롱·성폭력 행위자로 지목된 사람을 말한다.
7. “참고인”이란 사건의 사실관계 및 정황에 대한 직·간접적 경험, 피해자나 피신청인에 관한 정보 및 관련 증거 등을 보유하고 있어 당해 사건의 조사 대상이 되는 사람을 말한다.
8. “2차 피해”란 피해자 등이 이 규정 제15조제2항에 해당하는 불리한 처우를 받거나 성희롱·성폭력 사건에 대한 소문 유포, 피해자 등에 대한 배척, 피신청인에 대한 옹호, 성희롱·성폭력 사건의 축소·은폐 등으로 피해를 입는 것을 말한다.

제4조(병원장의 책무) ① 국립소록도병원장(이하 “병원장”이라 한다)은 성희롱·성폭력 방지 및 2차피해 예방을 위한 다음 각 호의 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다.

1. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방교육의 실시
2. 성희롱·성폭력 고충상담창구의 설치·운영(2차 피해 포함)
3. 성희롱·성폭력 고충처리절차 및 매뉴얼 마련(2차 피해 포함)
4. 성희롱·성폭력 피해자의 보호 및 2차 피해 예방
5. 성희롱·성폭력 근절의지 및 행위자 무관용의 원칙 천명
6. 소속 구성원에 대한 성희롱·성폭력 예방 홍보
7. 성희롱·성폭력 예방교육 참석 및 관련 예산 확보

5. “피해자 등”이란 피해자, 신청인, 조력자 및 대리인을 말한다.
6. “신청인”이란 고충상담창구에 성희롱·성폭력·스토킹 고충의 조사 및 구제조치를 신청한 사람을 말한다.
7. “피신청인”이란 고충상담창구에 접수된 사건의 성희롱·성폭력·스토킹 행위자로 지목된 사람을 말한다.
8. “참고인”이란 사건의 사실관계 및 정황에 대한 직·간접적 경험, 피해자나 피신청인에 관한 정보 및 관련 증거 등을 보유하고 있어 당해 사건의 조사 대상이 되는 사람을 말한다.
9. “2차 피해”란 피해자 등이 이 규정 제15조제2항에 해당하는 불리한 처우를 받거나 성희롱·성폭력·스토킹 사건에 대한 소문 유포, 피해자 등에 대한 배척, 피신청인에 대한 옹호, 성희롱·성폭력·스토킹 사건의 축소·은폐 등으로 피해를 입는 것을 말한다.

제4조(병원장의 책무) ① 국립소록도병원장(이하 “병원장”이라 한다)은 성희롱·성폭력·스토킹 방지 및 2차피해 예방을 위한 다음 각 호의 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력·스토킹 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방교육의 실시
2. 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구의 설치·운영(2차 피해 포함)
3. 성희롱·성폭력·스토킹 고충처리절차 및 매뉴얼 마련(2차 피해 포함)
4. 성희롱·성폭력·스토킹 피해자의 보호 및 2차 피해 예방
5. 성희롱·성폭력·스토킹 근절의지 및 행위자 무관용의 원칙 천명
6. 소속 구성원에 대한 성희롱·성폭력·스토킹 예방 홍보
7. 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육 참석 및 관련 예산 확보

8. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 실태 및 예방교육 만족도 조사 정례화 등 성평등한 조직문화의 정착을 위한 노력 등

9. (생 략)

② 병원장은 제1항에 따른 조치를 이행하기 위하여 매년 성희롱·성폭력 및 2차 피해 방지조치 연간 추진계획을 수립하여야 한다.

제5조(상급기관으로의 조사 이관) ① 성희롱·성폭력 행위자가 병원장이거나 임원급에 있는 자인 경우에는 이 규정에도 불구하고 지체없이 상급기관으로 성희롱·성폭력 고충에 대한 조사를 이관하고, 이후의 조치도 상급기관의 지휘·감독을 받도록 한다.

② 제1항에 따라 조사를 이관하는 경우에는 당사자에게 그 사실을 알려주어야 하고 기관에서는 피해자 보호조치를 취해야 한다.

제6조(상급자의 책무) ① 피해자의 업무 및 근로조건에 영향을 줄 수 있는 자(이하 “상급자”라 한다)는 성희롱·성폭력 피해 발생을 인지하였을 때에는 피해자에게 성희롱·성폭력 및 2차 피해 고충처리절차를 충실하게 안내하여야 한다.

②~④ (생 략)

제7조(구성원의 책무) 국립소록도병원의 구성원(행위자 포함)은 직장 내 성희롱·성폭력 사건과 관련하여 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. (생 략)
2. 피해자의 의사에 반하여 고충처리 신청을 철회하거나 성희롱·성폭력 행위자와의 합의를 중용 내지 강요하는 행위
- 3.~4. (생 략)
5. 정당한 이유없이 성희롱·성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위

8. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 실태 및 그 밖에 성평등한 조직문화의 정착을 위한 제반 노력

9. (현행과 같음)

② 병원장은 제1항에 따른 조치를 이행하기 위하여 매년 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 방지조치 연간 추진계획을 수립하여야 한다.

제5조(상급기관으로의 조사 이관) ① 성희롱·성폭력·스토킹 행위자가 병원장인 경우에는 이 규정에도 불구하고 지체없이 보건복지부로 성희롱·성폭력·스토킹 고충에 대한 조사를 이관하고, 이후의 조치도 보건복지부의 지휘·감독을 받도록 한다.

② 제1항에 따라 조사를 이관하는 경우에는 당사자에게 그 사실을 알려주어야 하고 병원에서는 피해자 보호조치를 취해야 한다.

제6조(상급자의 책무) ① 피해자의 업무 및 근로조건에 영향을 줄 수 있는 자(이하 “상급자”라 한다)는 성희롱·성폭력·스토킹 피해 발생을 인지하였을 때에는 피해자에게 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 고충처리절차를 충실하게 안내하여야 한다.

②~④ (현행과 같음)

제7조(구성원의 책무) 국립소록도병원의 구성원(행위자 포함)은 직장 내 성희롱·성폭력·스토킹 사건과 관련하여 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. (현행과 같음)
2. 피해자의 의사에 반하여 고충처리 신청을 철회하거나 성희롱·성폭력·스토킹 행위자와의 합의를 중용 내지 강요하는 행위
- 3.~4. (현행과 같음)
5. 정당한 이유없이 성희롱·성폭력·스토킹 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위

6.~8. (생 략)

제8조(예방교육) ① 병원장은 매년 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 한다.

② 성희롱·성폭력 및 2차 피해예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버교육 등의 방법으로 매년 각 1시간 이상 실시하되 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 관련 법령 및 지침
2. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 발생 시의 처리절차 및 조치기준
3. 성희롱·성폭력 및 2차 피해자에 대한 고충상담, 구제절차 및 보호조치
4. 성희롱·성폭력을 한 자 및 2차 행위자에 대한 징계 등 제재조치

5. <신 설>

6. 기타 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방에 관한 사항 등
<신 설>

④ 병원장은 성희롱·성폭력 예방교육 효과 제고를 위하여 관리자 대상 별도 교육을 실시할 수 있다.

제3장 성희롱·성폭력 고충상담 및 사건 처리 등

6.~8. (현행과 같음)

제8조(예방교육) ① 병원장은 매년 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 한다.

② 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버교육 등의 방법으로 매년 각 1시간 이상 실시하되 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 관련 법령 및 지침
2. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 발생 시의 처리절차 및 조치기준
3. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해자에 대한 고충상담, 구제절차 및 보호조치
4. 성희롱·성폭력·스토킹을 한 자 및 2차 행위자에 대한 징계 등 제재조치

5. 민원인, 고객 등에 의한 성희롱·성폭력·스토킹 예방과 발생 시 대처방안

6. 그 밖에 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방에 관한 사항 등
③ 신규임용된 사람에 대해서는 임용된 날로부터 2개월 이내에 교육을 실시하여야 한다.

④ 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육 효과 제고를 위하여 관리자 대상 별도 교육을 실시하여야 한다.

제3장 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담 및 사건 처리 등

제9조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 성희롱·성폭력 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 성희롱·성폭력 고충상담창구(이하 “고충상담창구”라 한다)는 기획운영과(행정지원)에 두고, 성희롱·성폭력 피해신고의 편의를 위하여 기관 내에 사이버신고센터를 설치·운영하고, 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.

② 고충상담창구의 업무를 원활하게 처리하기 위하여 인사·복무 담당부서 직원을 포함한 2인 이상으로 성희롱·성폭력 고충상담원(이하 “고충상담원”이라 한다)을 지정하되, 남성 및 여성 직원이 반드시 각 1인 이상 포함되도록 한다.

③ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 성희롱·성폭력 고충(2차 피해 포함)에 대한 상담
2. 성희롱·성폭력 사건(2차 피해 포함)에 대한 고충의 접수·조사 및 처리
3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정
4. 성희롱·성폭력 재발 방지 대책의 수립과 이행 감독
5. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 고충 처리 절차 및 매뉴얼 마련

6. 성희롱·성폭력 및 2차 피해예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무

④ 고충상담창구 내에 별지 제1호서식 「성희롱·성폭력 상담일지」 및 별지 제2호서식의 「고충접수 및 처리대장」, 성희롱·성폭력 고충처리 절차 및 매뉴얼을 작성·비치하여야 한다.

제9조의2(사이버신고센터) 병원장은 성희롱·성폭력 피해 신고의 편

제9조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력·스토킹 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 성희롱·성폭력·스토킹 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구(이하 “고충상담창구”라 한다)는 기획운영과 내의 인사·복무담당부서에 두고, 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.

② 고충상담창구의 업무를 원활하게 처리하기 위하여 2명 이상으로 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담원(이하 “고충상담원”이라 한다)을 지정하되, 남성 및 여성 직원이 반드시 각 1명 이상 포함되도록 한다.

③ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 고충(2차 피해 포함)에 대한 상담
2. 성희롱·성폭력·스토킹 사건(2차 피해 포함)에 대한 고충의 접수·조사 및 처리
3. 성희롱·성폭력·스토킹 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정
4. 성희롱·성폭력·스토킹 재발 방지 대책의 수립과 이행 감독
5. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 고충 처리 절차 및 매뉴얼 마련

6. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해예방을 위한 교육·홍보 등 그 밖의 성희롱·성폭력·스토킹 예방 업무

④ 고충상담창구 내에 별지 제1호 및 제2호서식의 「고충 상담일지」와 「고충접수 및 처리대장」, 고충처리 절차 및 매뉴얼을 작성·비치하여야 한다.

제9조의2(사이버신고센터) 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹 피해 신

의를 위하여 기관 내에 사이버신고센터를 설치·운영한다.

제10조(고충처리 업무의 지원) ① (생 략)

② 병원장은 고충상담원의 원활한 업무수행을 위하여 외부 전문기관 교육수강 등 성희롱·성폭력 관련 상담 및 고충처리 업무 역량강화를 적극 지원하여야 한다.

③ (생 략)

④ 병원장은 성희롱·성폭력 상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 제9조에 따른 고충상담창구와 제9조의2에 따른 사이버신고센터의 업무를 외부전문기관에 위탁할 수 있다.

⑤ (생 략)

제11조(고충상담) ① 성희롱·성폭력과 관련하여 상담을 원하는 소속 구성원은 서면, 전화, 온라인 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 상담을 신청할 수 있다.

② (생 략)

<신 설>

제12조(통보 및 신고의무) ① 병원장은 국립소록도병원에서 성희롱·성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 여성가족부장관에게 통보한다.

② 병원장 및 고충상담원은 국립소록도병원 내에서 위계 또는 위력 등에 의한 성폭력 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고해

고의 편의를 위하여 기관 내에 사이버신고센터를 설치·운영한다.

제10조(고충처리 업무의 지원) ① (현행과 같음)

② 병원장은 고충상담원의 원활한 업무수행을 위하여 외부 전문기관 교육수강 등 성희롱·성폭력·스토킹 관련 상담 및 고충처리 업무 역량강화를 적극 지원하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④ 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹 상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 제9조에 따른 고충상담창구와 제9조의2에 따른 사이버신고센터의 업무를 외부전문기관에 위탁할 수 있다.

⑤ (현행과 같음)

제11조(고충상담) ① 성희롱·성폭력·스토킹과 관련하여 상담을 원하는 소속구성원은 서면, 전화, 온라인 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 상담을 신청할 수 있다.

② (현행과 같음)

③ 고충상담원은 상담을 진행하여 스톱킹 피해 및 위협의 정황을 파악하고 피해자의 명시적인 의사에 반하지 않는 한 병원장(인사·복무 등에 관한 권한을 병원장으로부터 위임받은 자를 포함한 다)에게 보고하여 제15조의 보호조치가 이루어지도록 해야 한다.

제12조(통보 및 신고의무) ① 병원장은 병원에서 성희롱·성폭력·스토킹 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 여성가족부장관에게 통보한다.

② 병원장 및 고충상담원(이하 ‘중사자’라 한다)은 병원 내에서 위계 또는 위력 등에 의한 성폭력 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사

야 한다.

<신 설>

제13조(고충접수 및 조사) ① 성희롱·성폭력 및 2차 피해 고충에 대한 조사를 원하는 피해자(피해자의 대리인을 포함한다)는 서면 또는 정보통신 등의 방법으로 별지 제3호서식의 「조사신청서」를 제출하여야 하며, 고충상담원은 지체없이 조사에 착수한다.

② (생 략)

<신 설>

<신 설>

③ 고충상담원은 신청인, 피신청인, 참고인 등에 대한 질문과 답변 요구, 자료제출 요구, 방문 조사 등의 방법으로 성희롱·성폭력 고충사건을 조사할 수 있고, 피신청인을 비롯한 참고인은 이에 적극적으로 협조하여야 한다. 이 경우 신청인, 피신청인, 참고인 등은 별지 제4호서식의 「비밀보호서약서」를 작성하여야 하며, 고충상담원은 이를 성희롱·성폭력 고충사건의 조사기록에 첨부한다.

④ 고충상담원 또는 사건 조사자는 제2항에 따른 조사과정에서 피해자 등의 인격이나 명예가 손상되거나 사적인 비밀이 침해되지

기관에 신고해야 한다.

③ 제2항의 중사자는 병원 내에서 스톱킹 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 수사기관에 협조를 요청할 수 있다.

제13조(고충접수 및 조사) ① 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 고충에 대한 조사를 원하는 피해자(피해자의 대리인을 포함한다)는 서면 또는 정보통신 등의 방법으로 별지 제3호서식의 「조사신청서」를 제출하여야 하며, 고충상담원은 지체없이 조사에 착수하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ 조사과정 중에 2차 피해를 접수한 경우 성희롱·성폭력·스토킹과 2차 피해 조사를 병합하여 실시할 수 있다.

④ 피해자가 접수한 2차 피해가 조사과정 중인 성희롱·성폭력·스토킹의 당사자가 아닌 제3자에 의하여 발생한 경우 2차 피해 조사를 별도로 실시할 수 있다.

⑤ 고충상담원은 신청인, 피신청인, 참고인 등에 대한 질문과 답변 요구, 자료제출 요구, 방문 조사 등의 방법으로 성희롱·성폭력·스토킹 고충사건을 조사할 수 있고, 피신청인을 비롯한 참고인은 이에 적극적으로 협조하여야 한다. 이 경우 신청인, 피신청인, 참고인 등은 별지 제4호서식의 「비밀보호서약서」를 작성하여야 하며, 고충상담원은 이를 성희롱·성폭력·스토킹 고충사건의 조사기록에 첨부한다.

⑥ 고충상담원 또는 사건 조사자는 제2항에 따른 조사과정에서 피해자 등의 인격이나 명예가 손상되거나 사적인 비밀이 침해되지

아니하도록 하여야 하며, 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

1.~5. (생 략)

6. 정당한 이유없이 성희롱·성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위

7. 피해자의 의사에 반하여 성희롱·성폭력 행위자를 동석 시키는 행위

8.~10. (생 략)

⑤ 공정하고 전문적인 조사를 위하여 조사과정에 외부 전문가를 참여시키거나 외부 전문가의 자문을 얻을 수 있다.

⑥ 조사과정에서 고충상담원은 사안과 관계된 부서에 협조를 요청할 수 있으며 해당 부서는 이에 적극적으로 응하여야 한다.

⑦ 피해자가 조사받을 경우 피해자(대리인을 포함한다)가 신청하면 조사에 지장을 줄 우려가 있는 등 부득이한 경우를 제외하고 신뢰관계인이 동석할 수 있도록 한다.

⑧ 제1항의 규정에 따라 조사가 진행 중인 사안에 대해 피해자가 법령에 따라 다른 기관에서 조사 또는 처리를 원하거나, 명시적으로 사건조사에 반대하는 경우 조사를 중지할 수 있다.

⑨ 성희롱·성폭력사건 조사 진행상황을 피해자에게 서면, 온라인, 전화 등 방법을 통해 알려주어야 한다.

제14조(조사의 중지) 제13조의 규정에 따라 조사가 진행 중인 사안에 대해 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 조사를 중지할 수 있다.

아니하도록 하여야 하며, 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

1.~5. (현행과 같음)

6. 정당한 이유없이 성희롱·성폭력·스토킹 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위

7. 피해자의 의사에 반하여 성희롱·성폭력·스토킹 행위자를 동석 시키는 행위

8.~10. (현행과 같음)

⑦ 공정하고 전문적인 조사를 위하여 조사과정에 외부 전문가를 참여시키거나 외부 전문가의 자문을 얻을 수 있다. 특히, 제15조 제2항의 제1호 내지 제3호에 해당하는 내용을 조사할 경우 반드시 외부 전문가를 참여시켜야 한다.

⑧ 조사과정에서 고충상담원은 사안과 관계된 부서에 협조를 요청할 수 있으며 해당 부서는 이에 적극적으로 응하여야 한다.

⑨ 피해자가 조사받을 경우 피해자(대리인을 포함한다)가 신청하면 조사에 지장을 줄 우려가 있는 등 부득이한 경우를 제외하고 신뢰관계인이 동석할 수 있도록 한다.

<삭 제>

⑩ 성희롱·성폭력·스토킹사건 조사 진행상황을 피해자에게 서면, 온라인, 전화 등 방법을 통해 알려주어야 한다.

제14조(조사의 중지) 제13조의 규정에 따라 조사가 진행 중인 사안에 대해 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 조사를 중지할 수 있다.

1.~2. (생 략)

3. 피해자가 조사에 협조하지 않는 경우

4. (생 략)

제15조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ① 병원장은 조사기간 동안 피해자 등을 보호하기 위하여 필요한 경우 피해자 등의 의사를 고려하여 행위자와의 업무·공간 분리, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다.

② 병원장은 피해자, 신청인, 조력자, 대리인에 대하여 고충의 상담, 조사신청, 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

1.~2. (생 략)

3. 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사

4.~7. (생 략)

8. 그 밖에 피해자 및 조사 등에 협력하는 자의 의사에 반하는 불이익 조치

③ 병원장, 고충상담원 등 성희롱·성폭력 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

④ 병원장은 조사 결과 직장 내 성희롱·성폭력 발생 사실이 확인된 때에는 필요한 경우 피해자의 의사를 고려하여 근무장소의 변경, 배치전환, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다.

제16조(조사결과의 보고 등) ① 고충상담원은 성희롱·성폭력 및 2차

1.~2. (현행과 같음)

3. <삭 제>

4. (현행과 같음)

제15조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ① 병원장(인사·복무 등에 관한 권한을 병원장으로부터 위임받은 자를 포함한다, 이하 이 조에서 같다)은 조사기간 동안 피해자 등을 보호하기 위하여 필요한 경우 피해자 등의 의사를 고려하여 행위자와의 업무·공간 분리, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다.

② 병원장은 피해자, 신청인, 조력자, 대리인에 대하여 고충의 상담, 조사신청, 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

1.~2. (현행과 같음)

3. 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조직

4.~7. (현행과 같음)

8. 그 밖에 피해자 및 조사 등에 협력하는 자의 의사에 반하는 불리한 처우

③ 병원장, 고충상담원 등 성희롱·성폭력·스토킹 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

④ 병원장은 조사 결과 직장 내 성희롱·성폭력·스토킹 발생 사실이 확인된 때에는 필요한 경우 피해자의 의사를 고려하여 근무장소의 변경, 배치전환, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다.

제16조(조사결과의 보고 등) ① 고충상담원은 성희롱·성폭력·스토

피해 사안에 대한 조사를 종료하면 별지 제5호서식의 「성희롱·성폭력 고충사건 조사결과 보고서」를 작성하여 병원장에게 보고하고, 성희롱·성폭력 고충사건의 조사기록에 첨부하여야 한다.

② 병원장은 성희롱·성폭력 고충 사건의 공정한 처리를 위하여 **반드시** 제17조에 따른 성희롱·성폭력 고충심의위원회에 상정하여 처리하여야 한다. 다만, 예외적인 사유가 있는 경우에는 제외한다.

③ 고충상담원은 사건이 고충심의위원회에 상정되었을 때 신청인, 피신청인에게 이를 통지하여야 한다.

제4장 성희롱·성폭력 고충심의위원회의 설치 및 운영

제17조(위원회의 설치 및 구성) ① 병원장은 필요한 경우 성희롱·성폭력 고충사건을 심의하기 위하여 성희롱·성폭력 고충심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치한다.

② 위원회는 위원장을 포함하여 7인 이하의 위원으로 구성한다.

③~④ (생략)

⑤ 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 위원으로 지명 또는 위촉하여야 하며, 이때 특정성별이 전체 위원의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 한다.

1. (생략)

2. 외부 성희롱·성폭력·스토킹 방지 관련 전문가 2인(남여 각각 1인씩으로 구성)

3. 위원장이 성희롱·성폭력 사건의 공정한 처리에 적합할 것으로 판단하여 지명하는 자

⑥~⑦ (생략)

제19조(위원회의 운영) ① (생략)

킹 및 2차 피해 사안에 대한 조사를 종료하면 별지 제5호서식의 「고충사건 조사결과 보고서」를 작성하여 병원장에게 보고하고, 성희롱·성폭력·스토킹 고충사건의 조사기록에 첨부하여야 한다.

② 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹 고충 사건의 공정한 처리를 위하여 제17조에 따른 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회에 상정하여 처리하여야 한다.

③ 고충상담원은 피해자에게 조사 진행사항 및 위원회 상정 여부 등을 알려주어야 한다.

제4장 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회의 설치 및 운영

제17조(위원회의 설치 및 구성) ① 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹 고충사건을 심의하기 위하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치한다.

② 위원회는 위원장을 포함하여 7명 이하의 위원으로 구성한다.

③~④ (현행과 같음)

⑤ 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 위원으로 지명 또는 위촉하여야 하며, 이때 특정성별이 전체 위원의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 한다.

1. (현행과 같음)

2. 외부 성희롱·성폭력·스토킹 방지 관련 전문가 2명

3. 위원장이 성희롱·성폭력·스토킹 사건의 공정한 처리에 적합할 것으로 판단하여 지명하는 자

⑥~⑦ (현행과 같음)

제19조(위원회의 운영) ① (현행과 같음)

② 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의·의결한다.

1. 성희롱·성폭력의 판단(2차 피해 포함)

2~3. (생략)

4. 그 밖에 성희롱·성폭력의 재발 방지에 관한 사항

③~⑤ (생략)

<신설>

⑥ 위원회는 심의결과를 병원장에게 보고하여야 한다.

제21조(위원에 대한 기피신청) <신설>

① 피해자나 신청인 및 피신청인은 전조 각 호의 사유에 해당하는 경우 및 그 밖의 공정을 기대하기 어려운 상당한 이유가 있는 경우에는 해당 위원에 대하여 기피를 신청할 수 있다.

② 위원장은 제1항의 기피신청에 대한 가부를 결정하여야 한다. 다만, 위원장이 기피대상이 되는 등의 사유로 결정할 수 없는 경우에는 위원장의 직무대행자가 결정한다.

제22조(결과의 통지) ① 위원장은 제19조에 따른 회의 결과를 병원장에게 보고하고, 병원장은 신청인 및 피신청인에게 별지 제7호서식 「조사결과 및 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 통보서」에 따라 서면으로 통보하여야 한다.

② (생략)

제23조(징계) ① 병원장은 제19조에 의하여 성희롱·성폭력에 해당한다고 의결될 경우와 피해자 등에게 2차 피해를 준 경우, 행위자에 대하여 무관용의 원칙에 따라 지체없이 징계절차에 회부하는 등

② 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의·의결한다.

1. 성희롱·성폭력·스토킹의 판단(2차 피해 포함)

2~3. (현행과 같음)

4. 그 밖에 성희롱·성폭력·스토킹의 재발 방지에 관한 사항

③~⑤ (현행과 같음)

⑥ 회의는 비공개로 원칙으로 한다.

⑦ 위원회는 심의결과를 병원장에게 보고하여야 한다.

제21조(위원에 대한 제척 및 기피신청) ① 사건의 당사자 또는 사건과 특수관계를 가진 자는 위원회의 심의·의결에서 제척된다.

② 피해자나 신청인 및 피신청인은 전조 각 호의 사유에 해당하는 경우 및 그 밖의 공정을 기대하기 어려운 상당한 이유가 있는 경우에는 해당 위원에 대하여 기피를 신청할 수 있다.

③ 위원장은 제1항의 기피신청에 대한 가부를 결정하여야 한다. 다만, 위원장이 기피대상이 되는 등의 사유로 결정할 수 없는 경우에는 위원장의 직무대행자가 결정한다.

제22조(결과의 통보) ① 병원장은 신청인과 피신청인에게 위원회의 심의결과를 별지 제7호서식 「고충심의위원회 심의결과 통보서」에 따라 서면으로 통보하여야 한다.

② (현행과 같음)

제23조(징계) ① 병원장은 제19조에 의하여 성희롱·성폭력·스토킹에 해당한다고 의결될 경우와 피해자 등에게 2차 피해를 준 경우, 행위자에 대하여 무관용의 원칙에 따라 지체없이 징계절차에 회부

제재절차를 진행하여야 한다.

② 병원장은 제1항의 제재절차에서 당사자 등에게 의견 진술 기회를 부여해야 한다.

③ 병원장은 조사 중인 성희롱·성폭력 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 제한하여야 한다.

④ 병원장은 성희롱·성폭력 사건을 은폐하거나 피해자에게 2차 피해를 준 경우 관련자를 엄중 징계한다.

제24조(재발방지조치 등) ① 병원장은 성희롱·성폭력의 재발 방지를 위하여 사건 발생 시 재발방지대책을 수립·시행한다.

② 병원장은 성희롱·성폭력 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 성희롱·성폭력 예방교육, 행위자에 대한 재발방지 교육, 성희롱·성폭력의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다.

③ 병원장은 성희롱·성폭력 사건 행위자 및 2차 행위자에 대한 재발방지 교육을 실시하여야 한다.

④ 병원장은 제1항에 따른 재발방지대책을 사건이 발생한 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 본부 및 여성가족부에 제출하여야 한다.

⑤ 재발방지대책에는 사건처리 경과 및 조치결과에 관한 사항, 성희롱·성폭력 방지조치 및 예방교육의 개선 등에 관한 사항, 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 등 2차 피해 방지에 관한 사항, 그 밖에 기관 내 성희롱·성폭력·스토킹 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항을 포함한다.

<신 설>

하는 등 제재절차를 진행하여야 한다.

② 병원장은 제1항의 제재절차에서 피해자 등에게 의견 진술 기회를 부여해야 한다.

③ 병원장은 조사 중인 성희롱·성폭력·스토킹 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 제한하여야 한다.

④ 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹 사건을 은폐하거나 피해자에게 2차 피해를 준 경우 관련자를 엄중 징계한다.

제24조(재발방지조치 등) ① 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹의 재발 방지를 위하여 사건 발생 시 재발방지대책을 수립·시행한다.

② 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육, 행위자에 대한 재발방지 교육, 성희롱·성폭력·스토킹의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다.

③ 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹 사건 행위자 및 2차 행위자에 대한 재발방지 교육을 실시하여야 한다.

④ 병원장은 제1항에 따른 재발방지대책을 사건이 발생한 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 보건복지부와 여성가족부에 제출하여야 한다.

⑤ 재발방지대책에는 사건처리 경과 및 조치결과에 관한 사항, 성희롱·성폭력·스토킹 방지조치 및 예방교육의 개선 등에 관한 사항, 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 등 2차 피해 방지에 관한 사항, 그 밖에 기관 내 성희롱·성폭력·스토킹 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항을 포함한다.

⑥ 제4항에도 불구하고, 병원장에 의한 성폭력 사건인 경우 해당 사실을 안 날부터 1개월 이내에 재발방지대책을 여성가족부장관에게 제출하여야 한다.